

מסורת הש"ס

א) וּפְסֻחִים לִי וּשְׁנֵי, ב) מַעֲשֵׂה שְׁנֵי פִיד מִיָּד, ג) סִיָּא לִיג, ד) קִדּוּשֵׁין סַט. ערשן טט.], ה) [טובה מנ:]. ו) כַּחוֹטֹת ע. לַעֲלֵי נט. כ"ב קטנ: ד) קִדּוּשֵׁין מנ: לַעֲלֵי סג. ח) קִדּוּשֵׁין ג. ט) [ג'ל תנא: ו] [מוספת: פ"ד] כ"ב קטנ: קִדּוּשֵׁין מנ. י) [בסה"מ איתא אליעזר וכן משנה לקמן]. יב) סִיָּא מ"ש רישא דל"פ מנ. כ"ב יג) [קדושין מנ: מנ. כ"ב קטנ:]. יד) וקבל במקום אחר סִיָּא מ"ד, טו) [נדריס כהנ: טו] [שנידושין עט:]. יו) קִדּוּשֵׁין ט. ד"ה כַּחוֹטֹת, יז) [וע' מוספות ד"ה לא: ד"ה ובקש ר"א], יט) [גרי רש"י וי"א אין וע' רש"י], כ) [וע"ע מוס' דה מ. ד"ה אכל ויחזור וימר כחוס' כ"ב דף קטנ. ד"ה איתמר, כל] [לעיל מד:].



גליון הש"ס

תד"ה ואמה היפריה וכו' הוה מצ"י למיפרי. ע' כסרות ד' ל' ע"א מד"ה כחאריה דר"י:



מוסף רש"י

אין עבר עברי נוהג. דלית מנכר מנאן הוה [ונכין כס]. אלא בזמן שהיובל נוהג. דמנא למקרי ביה עד שנת היובל יעבור עיקן [קדושין סס]. הפירוטות. בני תשע ושמנה [כתובות ט]. מקח כרי במטלטלין. מן מנכר במטלטלין [דערל סס]. כַּחוֹטֹת ע. דוקא אכל נמקקיע לא עד שיבוא שני שערות או עד שיאח' קטנא כרי אינו גט עד שיגיע גט לידה. שאין הקטן עשה שלח הילכך לאו שלחא דריה הוא אלא שלחא דדייה הוא [דערל סג]. דאין שליחות קטן הלכך הניחוא לו יתא עליון של בעל להולכה וימנה לה [קדושין מד:].



מוסף תוספות

א. דנפקא ליה מתורת לבדו. רש"י קדושין סה: ובציר מג' לאו הגבהה היא. רש"י מכות לא. ב. לפיכך מחומש. מוס' מכות ו. א. [תלמודא. ג. אלא מטלך לי' בפירכא אחריני וכו'. מוס' מכות ו. ד"ה [תנאמרי. ד]. הוואל ואין לו די לכות לעצמו ממון שנותנין לו תקנו חכמים שהיא אחר וזכה ומקבל לצורכו. רש"י'ס כ"ב קי: ו. שהרי יכול לכות בעצמו. שס. י. בקטן. מוס' הל"ש. ד. שלא הגיע למידה וז. מוס' הל"ש: שאינו מבחין בין צורו לאחרו. רש"י. דכי אמרי' וזכה לעצמו דוקא במטלטלין ודוקא כשהגיעו לידו אבל בהקנאה אחרת כגון אב. ר"ן. ט. דאינה חולצת עד שתהא גדולה. מוס' מה מו. ד"ה אכל י. של קטנה. שט"ק. יב. גדלות האשה מתהרת לבא משל איש. רש"י. יב. דכנגדן באענה משמע שהגיעה הניא לעונת נדרים דהיינו בת י"א שנה. מוס' הל"ש. ג. פירוש רבי ויסי מוס' מה שס. ד'. הבעל. פי' הר"ן.

מערימין. לפדותו בלא חומש. שאדם מוסיף חומש כשפודה את מעשר

שני שלו ואינו מוסיף חומש על של אחרים אם קונוהו מחצירו: ופדו **בהן מעשר שני**. ממנו דהוו להו אחרים לגביה והם סמוכים על

שולחנו ושלםם שלו שהם חוזרים ונותנים לו: **אלא בזמן שהיוכל נוהג**

האומר פרק ששי גיטין

סה.

בעינן דאורייתא תקון. והא דסגי בהגבהת טפח ט'^א גבי כזית של שיתופי מנזאות אפי' לפירוש הקונטרס^י דלא קניא הגבהה בעלמא אלא בג' טפחים^ב חשיב ליה כעין דאורייתא כיון דמגביה בר זכיה ויש זה הגבהה קלת:
ו**פדרן** בהן מעשר שני. ואמ"ל מהני פדיית קטן והא אין מעשה קטן כלום ובת"כ (פרשת בחקוקי) ממעט קטן שאינו פודה מעשר שני ותנן נמי (תרומות פ"א מ"א) חמשה לא תרומו וקטן חד מנייהו ולעיל בהניזקין (דף נג.) תניא אפסורופין תורמין ומעשרין משמע אכל קטן לא ומאי שנא פדיית מעשר מתרומה וי"ל דלחיא כמ"ד במס' תרומות (פ"א מ"ג) דהגיעו לעונת נדרים כשם שנדנן נדר כך תרומתן תרומה וכשם שחל שם תרומה על פיו ומשתרי טבל באכילה ה"ל מתחלל מעשר שני על ידו ואמ"ל הילך פודה לאחרים הא אפי' למ"ד וזכה לאחרים היינו כשדעת אחרת מקנה אותו לאחרים ופדיית מעשר נהי דחשדינן ליה כזוכה לאחרים מ"מ אין דעת אחרת מקנה אותו לאחרים ע"י זכית קטן והוי כמו מציאה דלא זכי מדאורייתא וי"ל כיון דמופלג הסמוך לאיש דאורייתא אס ומתומתו תרומה וחילולו חילול אס לגבי ממון וזכה לאחרים מן המורה כשדעת אחרת מקנה אותו א"כ לענין חילול מעשר יש לו להעיל אפי' בלא דעת אחרת אכל לרב חסדא דלינו וזכה לאחרים אע"פ שלעצמו וזכה גס בחילול מעשר לא יזכה לאחרים בחילול אע"פ שלעצמו מחלל: **ואמרה העברה** בזמן הזה **מי איבא**. ה"נ * יי) הוא מצי למיפסך אי בזמן הזה למא לו להערים^ב והלא יכול לחלל שיה מנה על שיה פרוטה וחומשה ולמאן דלמרר בההב (כ"מ דף נג.) דבעינן יי) [אף] בחומשה שיה פרוטה יחלל שיה מנה על חמש פרוטות^א. לעיל **צורר** וזורקין זוכה **לעצמו**. ואמ"ל דעת דמנן בני שמת (כ"ב דף קטו:) זכין לקטן^א ואין זכין לגדול^ב הא קטן גופיה אמר הכא דזכי י"ל דהסג' בפחות מכאן^א אי נמי^ב נקטין חליפין דאין מנצחין:
ו**בנגדן** בקטנה חוצצת. פירש כונטרס שנה אחת לפני נערות כגון צת י"א שנה ויוס אחד אס הביאה סימנין חולצת ולא אמרי' שומא ניניהו וקשה דרצא גופיה פסיק בסוף פ' יואל דופן (מדה דף מו.) הלכתא מוך הזמן כלפני הזמן^ט ומפרש רבינו שמואל כנגדן כקטנה היינו לא הגיע לעונת נדרים' קאמר אלא צת י"ב שנה ויוס אחד דהא הגעת נדרים של קטן כנגדן באשה גדולה היא^א ואין הלשון משמע

כן^א ואור"ת דלעילא דר' יוסי קאמר רצא הכא דאמרי' צפ' מלות חלילה (וימות דף קה:) מדברי ר' יוסי נלמד דקטנה חולצת כפעוטות ורצא אמר עד שמיגיע לעונת נדרים^א ועוד מפרש דהא דמסיק הסם והלכתא עד שחביא שמי שערות כל זה מדברי רצא כלומר לר' יוסי עד שמיגיע לעונת נדרים אכל הלכה עד שחביא שמי שערות והא דנקט רצא למילתיה כר' יוסי כדי לעשות כלל שלו ולומר ככזון ר"מ מנן י"ח שנה וליכא למימר דהתם משמיה דר"י קאמר וליה לא ס"ל דהא מסיק התם דמכללל איתמר ומוכה מעובדא דלחמא לקמיה דרצא דפחות מנן עשרים דובין נכסי כו' דסצר רצא נן יי)ס': **התקבל** אי גיטי אסורה לאבוי^א בתרומה מיד. הוה לן למימר דאוקי אשה בחזקתה שלא נתגרשה אלא חומרל בעלמא היא שהחמירו חכמים משום דחזקה שלים עושה שליחותו ואע"ג דאין ציד השליח לעשות שמא לא יתן לו^א את הגט כמו שאסור בכל הנשים שצעולס^ב אע"ג דכל אחת היא לו בחזקת היתר וגם אין ציד השליח לעשות שליחותו:
גיטא

לב א מיי פ"ה מהל' מעשר שני הל"ס:

ב [מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כן:]

לב ג מיי' פ"י מהל' שמיטה ויובל הליט ופ"א מהל' עבדים הליי' סמנ עשין פג טוש"ע יו"ד סי' רכו סעי' יד:

לד ד מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הל"ט:

ה [טוש"ע חו"מ סמנ רלה קטי' א וסי' נמנ סעי' טו:]
לד ו מיי' פ"ד מהל' אשיות הל"ז [ופ"א מהל' גירושין הל"ז] סמנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' פג סעי' ב וסי' קנה סעי' ב:

ז [מיי' פכ"ט מהל' מכירה הל"ט פ"ה ח"מ סי' רלה סעי' א:]

לו ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הל"ים סמנ שס טוש"ע אה"ע סי' קמח סעי' י:
לז ט מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה א ופ"א מהל' ערכין הל"יו סמנ לאין נמנ טוש"ע יו"ד סי' רלג:

לח י מיי' פ"ב מהל' אשיות הל"ים ופ"א מהל' יבוס הל"יו סמנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קסו סעי' ד ופ"ש:

לכ ב מיי' פכ"ט מהל' מכירה הל"יג סמנ עשין פג טוש"ע חו"מ סי' רלה סעי' א:] ט:

מ ל מיי' פ"ו מהל' גירושין הל' ט סמנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קמח סעי' ג:

מא ט מיי' פ"ב מהל' גטוןין הל"יב סמנ עשין פג טוש"ע חו"מ סי' קמח סעי' ג:

מב ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הל"ים סמנ עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קמח סעי' ג:

מג ס מיי' שס פ"ט הל' ג סמנ שס טוש"ע שס סעי' מה:

מד ע מיי' שס טוש"ע שס סעי' מו:

מה פ צ מיי' שס הל' לד טוש"ע שס סעי' מט:
מו ק מיי' פ"ט מהל' תרומות הל"א סמנ לאין רכח:

מו ד טוש"ע אה"ע סי' קמח סעי' ג:



פסקי רי"ף

שהן קדושי תורה ואע"פ שאין לה דעת דלא בעי' דעת אשה בגט כי"א שתהא ידה חזושה די שתודע להבחין:
ת"ד קטנה שיודעת לשמור גיטה מתגרשת ושאינה יודעת לשמור גיטה אינה מתגרשת ואחר בר איקאל עד שיודעת לשמור את גיטה ואסיק רב הונא בר מנחם משמיה דרב אחא בר איקאל כל שמבחינת בין גיטה לאחר והיינו נוהגים אחר הנהגתו צרור וזורקין שיש לה דעת להבחין בין זה לזה פי' אם יודעת לשמור את גיטה מתגרשת בקבלתה ואם לאו אינה מתגרשת בקבלתה עד שיקבלתו אחר ובי' המורה דכתיב ושלחה מביתו והלכה מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאת זו שמשלחה וחוזרת הכי דרשי' ליה ביבמות פ' חרש הילכך אפילו בקבלת אביה אינה מתגרשת ואינו גיל דדוקא גבי ידה הוא דרדשינן התם הכי דלא מהני לה די לקבל גיטה ואע"ג דלא בעינן דעת אשה בגט די מיהא בעינן והא לית לה די אבל אביה אמאי נמעיט לה

שלא יקבל את גיטה: אמר רב יהודה אמר רב אסי צרור וזורקו אגז ונטולו וזכה לעצמו ואינו זוכה להצניעו ואם שואלין אותו ממנו יודע להחזירו להם כי אמרתה קמיה דשמואל אמר לי דא דאא אחת היא מאי דא אחת היא אמר רב חסדא אחד זה ואחד זה וזכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים עד שיביא שתי שערות שתהא זכיתו מן התורה והלכה כשמואל:
אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזורקו אגז ונטולו וזכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים (ובגורת) [ונכנגדן] בקטנה מתגרשת בקדושי אביה פי' יש לה די להתגרש ואע"פ שקדשה אביה שהן קדושי תורה ואע"פ שאין לה דעת שהיא קטנה עדיין משום דלא בעינן דעת אשה בגט ולא בעינן אלא שתהא ידה חזושה די וכוין שמבחינת בין אגזו לצרור מבחינת נמי בין גיטה לדבר אחר והילכך מתגרשת בקבלתה. ודוקא אם מת אביה אבל בחייו לא כדפרשיית דדוקא נערה ולא קטנה. הפירוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין (ובגורת) [ונכנגדן] בקטנה מתקדשת למיאון פי' זמן הפעוטות פירשנו כבר (טו.) שית כבר שבע כבר תמני כבר תשע כבר עשר כל חד וחד לפום חזושיה ונכנגדן בקטנה יתומה^א מתקדשת למיאון פי' הכי תנן ביבמות (קז:) כל תינתנת שאינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן שלא אמר מיהא בקטנהה עד שלא הביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן וצריכה סמננו גט אבל אם היא פחותה מומן הפעוטות שתקדשה פחות מבת שש אינה צריכה למאן ואע"פ שהגדילה ולא מיהא אינה צריכה גט ואי ק' למה שינה רבא זמן מתקדשת למיאון לזמן מתגרשת בקדושיה אביה והלא בשניהם שנינו לשון אחד. גבי גירושין תנן הכא וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה לשמור קדושיה אינה צריכה למאן והיכי מצנין לחלק ביניהן. י"ל ששמירת קדושיה היא יותר גדולה משמירת הגט ששמירת הגט אינה אלא לפי שנה שבה צורך לה בשמירתו אינו דבר השווה ממון ואינו אלא לפי שנה כיי שתגרש בו ואינה צריכה אלא הבחנה בעלמא להכירז ומשום הכי פי' בביראתי איזו היא קטנה שיודעת לשמור את גיטה ומסיק רב הונא בר מנחם כל שמבחינת וכו' אבל שמירת הקידושין צריכה להיות בת דעת שתשמרם יפה ולא תאבדם ובקידושין בעי' דעת אשה הילכך צריך שתהא בת דעת כפעוטות אבל בגירושין לא בעי' דעת אשה

^[1] גי' ריטו הכי כגי' הר"ף סאן דמנן מתקדשת למיאון הוא משתגיע לעונת הפעוטות ומנו דמקו ריטו כמקון.